

【일련번호 7】

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 본원 의생명연구원

【처 분 종 류】 권고

【제 목】 지식재산권 유지를 위한 연차료 납부 관리 미흡

【감 사 사 항】

1. 업무 개요

의생명연구원은 우리병원 임직원이 수행하는 연구 및 진료 활동 과정에서 창출되는 직무발명에 대하여 체계적인 지식재산권(특허, 실용신안, 상표, 디자인 등) 확보와 관리를 지원하는 역할을 수행하며, 이를 위해 임직원의 직무발명에 대한 발굴 단계부터 출원 및 등록에 이르기까지 전반적인 행정적·절차적 지원을 제공함으로써 연구 성과가 단순한 학술적 성과에 그치지 않고 적시에 권리화 되고 지식재산권으로서 기술이전, 기술보호 및 활용되어 산업적·사회적 가치로 연계될 수 있도록 하는 핵심적인 지원 조직으로서 역할을 수행하고 있다.

2. 관계 법령(판단기준)

「직무발명관리규정」 제18조의2(지식재산권의 관리)에 의거 지식재산권은 등록 후 5년간 특허 유지비용(연차료)을 부담하고 6년차 이후의 연차료는 부담하지 않고 해당 특허에 대해 대표발명자에게 권리이전을 하거나 포기하는 것을 원칙으로 한다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사일 현재 의생명연구원의 지식재산권 관리 현황을 점검한 결과, 지식재산권 등록 후 5년이 경과한 이후 사후에 직무발명심의위원회 심의를 통해 추인된 지식재산권에 대해 [표5]와 같이 연차료를 납부하고 있음을 확인하였다.

[표5] 5년 이상 권리 유지된 지식재산권 직무발명심의위원회 사후 추인 내역

(단위 : 원)

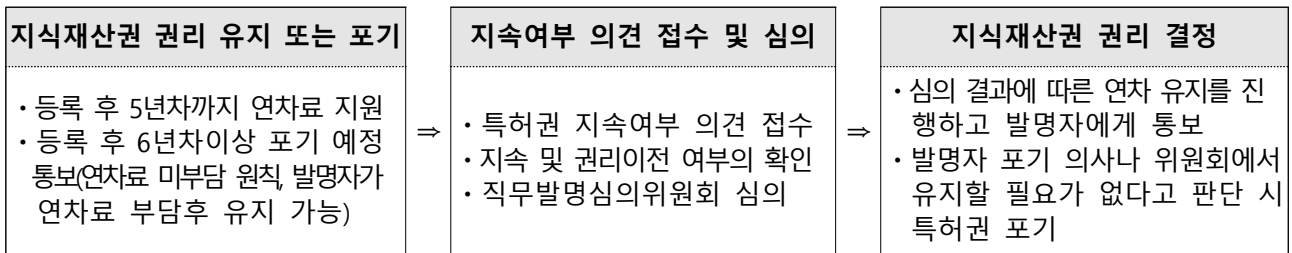
연번	출원 국가	발명의 명칭	부서 (발명자)	지분	등록일자	경과 년수	5년이후 발생된 연차료	비고
1				병원50 : 산단50	2017-06-09	8년 3월	989,000	
2				병원50 : 산단50	2019-03-05	6년 6월	884,099	
3				병원50 : 산단50	2016-10-21	8년 11월	3,767,014	
4				병원50 : 산단50	2016-01-19	9년 8월	3,836,863	
5				병원100	2018-07-11	7년 2월	192,640	
6				병원100	2017-01-02	8년 9월	320,000	
7				병원100	2017-01-11	8년 8월	440,000	
8				병원100	2016-10-18	8년 11월	448,700	
9				병원100	2016-08-29	9년 1월	428,240	
10				병원100	2016-04-22	9년 5월	4,665,733	
11				병원 99: 전남01	2017-10-10	7년 11월	1,371,522	
12				병원99	2019-03-19	6년 6월	464,069	
13				병원50	2019-01-15	6년 8월	429,000	

4. 판단요지

의생명연구원은 병원이 소유하고 있는 지식재산권을 체계적으로 관리하고, 이를 연구 성과 확산 및 병원 발전에 기여할 수 있도록 기술이전 및 기술 활용과 관련한 행정업무를 수행한다. 특히, 보유 중인 특허 및 기타 지식재산권을 대상으로 기술이전 계약 체결을 지원하고, 기술료의 산정·징수·관리 및 기술이전 실적을 체계적으로 관리하는 등 전반적인 기술사업화 업무를 수행하고 있다.

아울러, 지식재산권의 권리 유지 또는 포기 여부는 직무발명심의위원회의 심의를 필수적으로 거쳐 결정되며, 해당 의사결정에 이르는 권리 유지 업무 절차는 [그림4]와 같이 운영되고 있다.

[그림4] 지식재산권 권리 유지 결정 과정 업무 흐름도



지식재산권 관리 현황을 점검한 결과, 병원이 보유한 일부 지식재산권에 대하여 관리 원칙과 실제 운영 간에 괴리가 발생하고 있는 사례가 확인되었다. 병원 내부 기준인 「직무발명관리규정」에 따르면, 직무발명으로 등록된 지식재산권은 등록 후 5년이 경과한 시점에서 직무발명심의위원회의 심의를 통해 권리 유지 여부를 결정하고, 원칙적으로 6년차 이후의 연차료는 병원이 부담하지 않는 것으로 되어 있다. 이는 활용 가능성이 낮은 특허에 대한 불필요한 비용 지출을 방지하고, 지식재산권 관리의 효율성을 제고하기 위한 취지이다.

다만, 등록 후 5년차 연차료를 지급한 특허에 대하여 대표발명자가 연차료를 부담하거나 직무발명 심의위원회가 필요하다고 인정하는 경우 해당 특허를 유지할 수 있으나, 이러한 경우에도 직무발명심의위원회를 통해 사전에 권리 유지 필요성, 기술 활용 가능성, 비용 부담 주체 등을 종합적으로 검토한 후 결정하는 것이 바람직하다고 할 수 있다.

그러나 이번 감사 결과, 일부 지식재산권의 경우 등록 후 상당 기간이 경과하였고 직무발명심의위원회 심의를 거쳤다고 하더라도 사후적으로 추인된 사실이 확인되었다. 이는 지식재산권 유지 여부에 대한 판단이 적기에 이루어지지 못하고, 이미 연차료가 납부된 이후에 형식적으로 위원회 추인을 받은 것으로, 심의 절차의 실효성을 저해할 소지가 있는 운영 방식으로 판단된다. 직무발명심

의위원회는 권리 유지 여부를 사전에 검토·결정하는 기구임에도, 사후 추인 형태로 운영될 경우 내부 통제 기능이 약화될 우려가 있다.

또한 병원이 원칙적으로 연차료를 부담하지 않도록 한 6년차 이후의 지식재산권에 대하여, 발명자가 비용을 부담하는 조건으로 병원 명의를 유지할 수 있음에도 불구하고, 실제로는 병원 예산으로 연차료를 계속 납부하며 특허권을 장기적으로 유지하고 있는 사례도 확인되었다. 이러한 운영은 연차료 부담 원칙이 명확히 준수되지 않고 있음을 보여주는 것으로, 지식재산권의 활용 가능성이나 경제적 효과에 대한 충분한 검토 없이 관행적으로 권리를 유지하고 있는 것은 아닌지 점검이 필요하다.

특허권을 장기적으로 유지하는 경우에는 해당 지식재산권의 기술이전 가능성, 활용 실적, 향후 사업화 전망 등을 종합적으로 고려하여 유지 필요성을 판단해야 함에도, 일부 특허는 실질적인 활용 실적이나 기술이전 계획을 검토함이 없이 관행적으로 연차료가 납부되고 있는 것으로 나타났다. 이는 지식재산권 관리에 있어 선택과 집중이 이루어지지 못하고, 예산 집행의 효율성이 저하될 우려가 있는 부분이다.

종합적으로 볼 때, 지식재산권 유지 여부에 대한 심의가 적기에 이루어지지 못하고 사후 추인 방식으로 운영된 점, 그리고 연차료 부담 원칙에도 불구하고 병원 예산으로 특허권을 장기 유지하고 있는 점은 지식재산권 관리 전반에 대한 의생명연구원의 점검 및 관리가 충분하지 않았던 것으로 판단된다. 이에 따라 향후에는 등록 후 일정 기간이 경과한 지식재산권에 대하여 직무발명심의위원회 심의를 반드시 사전에 실시하고, 연차료 부담 주체 및 권리 유지 기준을 명확히 적용함으로써 지식재산권 관리의 합리성과 투명성을 제고할 필요가 있다. 또한 장기 유지 중인 특허에 대해서는 주기적인 활용성 평가를 실시하여, 실질적 가치가 낮은 권리에 대해서는 과감한 정리를 검토하거나 실무 상황을 반영하지 못하는 규정이 존재하는 경우 개정을 추진하는 등 지식재산권의 체계적인 관리 방안 마련이 요구된다.

【처 분 요 구】

전남대학교병원장은 의생명연구원이 운영 중인 「직무발명관리규정」을 다시 점검하시기 바라며, 지식재산권 유지 관리에 관한 업무 수행 전반과 관련 절차에 관하여 재검토하시기 바랍니다.(권고-본원 의생명연구원)